



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		25/06/2025	
Date d'affichage de la convocation :		25/06/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 01 JUILLET 2025	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		30	
Pour :		30	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES.		
Ont donné procuration	André GILLARD à Jean-François REGNIER, Jean VILA à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Stéphane QUINTIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE.		
Absents excusés	André GILLARD, Jean VILA, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Ludvine LORIEUX		

AFFAIRE N°02 : INTERCOMMUNALITE
Adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVM) du Rivesaltais et de l'Agly pour les compétences voirie rurale, élagage, et éclairage public.

Madame la Maire explique que la Commune est satisfaite du service rendu par le SYDEEL 66 mais compte tenu des discussions avec les Communes de Saleilles et de Saint-Nazaire et du besoin exprimé de retrouver comme par le passé, plus de proximité et de réactivité, compte tenu également de l'étude comparative réalisée et des nombreux avantages proposés par le SIVM (faucardage, élagage, voirie rurale...), son intérêt est d'adhérer au SIVM du Rivesaltais et de l'Agly.

Madame la Maire rappelle les éléments de la note jointe à la convocation.

Cette adhésion reste évidemment conditionnée à l'adhésion simultanée de Saleilles et Saint-Nazaire. Elle porte prioritairement sur les compétences suivantes telles qu'elles figurent aux Statuts du SIVM Rivesaltais et de l'Agly :

Compétence n°3 : Travaux de voirie rurale

- **Création, aménagement, entretien**
- **Débroussaillage** : cela comprend bien le "faucardage" des abords des chemins ruraux et ruisseaux. La commune reste maître des endroits qu'elle souhaite faire débroussailler par l'entreprise désignée par le SIVM.

Il est rappelé que les bassins de rétentions de la CU sont gérés par la PMM sauf le bassin paysager de Sainte Camille derrière Mas Guérido qui relève de la compétence communale avec les moyens municipaux. Le linéaire de Cabestany est de 12.5 kms.

Compétence n°6 : Travaux d'élagage d'arbres : en augmentation sur la Commune (pins et étude 2025 ONF en cours sur l'état sanitaire des arbres).

Compétence n°7 : Entretien et travaux d'éclairage public

L'étude comparative a bien noté que la contribution serait proratisée au nombre d'heures d'interventions, en l'occurrence pour Cabestany de 700h pour 53 674.12 € (contre 64 548 € actuellement au SYDEEL et 22.05 € TTC par sources lumineuses). Les 700h s'appuient sur les anciennes données du SIVOM. Un bilan sera fait à l'issue de la première année.

Elle a également noté que le coût "fixe" d'adhésion au fonctionnement serait de 26 552.50 € (2.50 €/ hab.) et vient s'ajouter au 53 674.12 € au titre de l'Eclairage Public.

Ainsi la contribution totale de Cabestany serait de 80 226.62 € (hors refacturation des prestations de débroussaillage ou d'élagage au prix de notre marché public et FCTVA déduit).

Madame la Maire précise que la Commune fera participer ses agents techniques pour l'installation, le démontage des éclairages de Noël avec également son matériel (nacelle et véhicule) afin de concentrer l'essentiel des 700h sur l'entretien de l'éclairage public. Les agents municipaux souhaitent garder en régie cette mission mais le SIVM pourra venir en renfort au besoin.

Actuellement, le SYDEEL refacture à la commune sur la base d'un forfait spécifique éclairages festifs- illuminations de Noël type DPGF allant de 85 € HT à 307 € HT selon la prestation et qui se rajoute à notre contribution annuelle (63 548 €). Le SYDEEL refacture également certains devis de maintenance d'exploitation (par exemple 850 € TTC en 2024).

Les 3 Communes comptent environ 19 000 habitants soit l'équivalent des 17 communes composant le SIVM actuel. Le syndicat a d'ailleurs prévu le recrutement d'un quatrième agent dont le coût est déjà intégré dans la proposition de contribution.

Une fois l'adhésion finalisée, le Conseil municipal devra désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au sein du nouveau Comité syndical.

Considérant l'intérêt pour la Commune d'adhérer au SIVM du Rivesaltais et de l'Agly pour les seules compétences de travaux de voirie rurale, de travaux d'élagage d'arbres et d'entretien et travaux d'éclairage public, afin de disposer d'un service de proximité réactif et disponible, Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité l'adhésion de façon simultanée avec les Communes de Saleilles et Saint Nazaire au SIVM du Rivesaltais et de l'Agly au 01 janvier 2026 pour les seules compétences de travaux de voirie rurale, de travaux d'élagage d'arbres et d'entretien et travaux d'éclairage public.

2°) DIT que les crédits obligatoires nécessaires à cette adhésion seront inscrits au budget.



3°) CHARGE à l'unanimité Monsieur le Président du SIVM du Rivesaltais et de l'Agly de mener les démarches nécessaires à cette adhésion pour le 01 janvier 2026

4°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer tout document utile dans cette affaire.

5°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance


Edith PUGNET




Ludivine LORIEUX

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 juillet 2025